

시 정 요 구

1. 제 목 : 국유재산 물건상태 등록·관리 불철저
2. 소관부점 : 부산지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

부산지역본부는 「국유재산법」 제42조에 따라 총괄청으로부터 위탁 받은 국유재산에 대해 물건상태 등록 및 무단점유자에 대한 변상금 부과 등 재산관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제37조에 따르면 재산의 실태조사 결과 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 무단점유자에게 변상금을 부과하여야 한다고 되어 있으며

‘국유전산(BPM)실무매뉴얼’(2018. 1월)상 업무 흐름도에 따르면 재산 관리 담당자는 국유재산의 실제 현황에 부합하게 물건상태의 등록을 이행한 후 변상금 부과 등의 재산관리업무를 수행하여야 한다.

따라서, 공사가 관리중인 국유재산에 물건상태가 등록되지 않거나

토지 분할 등의 사유로 지번, 면적 등의 현황에 변동이 발생한 경우 물건상태를 현황에 부합하게 등록¹²⁾하여야 하며, 국유재산이 무단점유 중인 경우에는 물건상태를 실제 현황에 부합하게 ‘무단점유’로 등록하고 변상금을 부과하는 등 재산관리 업무를 수행하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 부산지역본부에서 관리중인 국유재산 51,314필지를 대상으로 2020. 8. 31. 기준으로 국유재산관리시스템상 물건상태 등록 및 재산관리 현황에 대해 점검한 결과

(1) 물건상태 등록 및 변상금 부과 불철저

2011. 11. 28. ○○○○○○로부터 인수한 ‘□□□□□ □□□□ □□□
○○○-○○○’(◆, ○○㎡) 소재 국유재산의 경우 2019. 10. 31. 모필지인 동소
○○○-○○○로부터 분할되어 지번·면적 등 현황이 변경됨에 따라 물건상태
등록이 필요한데도 물건상태를 등록하지 않고 있었으며, 실제 현황이
무단점유¹³⁾ 중인데도 변상금을 부과하지 않고 있는 등

[표 5]와 같이 총 405필지는 토지 분할 등으로 인해 지번, 면적 등 국유재산의 실제 현황이 변동되거나 용도폐지 등으로 신규 수탁됨에 따라 물건상태를 현황에 맞게 등록하여야 하는데도 물건상태를 등록하지 않고 있었고, 그 중 43필지는 무단점유 중인데도 변상금을 부과하지 않고 있었다.

12) 국유BPM > 부동산관리 > 물건관리 > 물건단위등록 메뉴에서 ‘분할’, ‘합병’ 등의 사유를 선택하여 처리하도록 되어 있음

13) ○○○○○○지역주택조합의 재개발 사업부지 내에 위치하고 있음

[표 5] 물건상태 미등록된 국유재산의 관리 현황(2020. 8. 31. 현재)

(단위 : 필지)

미등록 필지수* (A)=(B)+(C)	재산관리 현황	
	무단점유 (B)	기타(미활용 등)** (C)
405	43	362

* 전체 내역은 분량이 과다하여 [별지 2]로 첨부함

** 도로, 건물 사이 소규모 공지, 분할전 대부중 등 미활용 또는 사용불가능한 경우 등임

(2) 무단점유로 확인된 재산의 물건상태 등록·관리 부적정

또한, 물건상태가 ‘사용제한’으로 등록된 39,156필지 중 실태조사서상 재산의 형태가 무단점유로 분류된 303필지에 대해 표본 점검한 결과

2011. 12. 28. ○○○○○로부터 인수한 ‘□□□□□ □□ □□□
○○○-○○’(◆, 00m²) 소재 국유재산의 경우 실태조사 결과¹⁴⁾ 주택부지로 무단점유중(점유자 미상)인 것으로 확인되었으므로 물건상태를 ‘무단점유’로 변경하고 무단점유 여부 및 점유 내역을 파악하여 변상금 부과를 진행하는 것이 타당한데도 감사일 현재까지 물건상태를 실제 현황에 부합하지 않게 ‘사용제한’으로 등록한 채로 변상금 부과 등 후속조치를 취하지 않고 있는 등

[표 6]과 같이 국유재산 118필지에 대하여 물건상태를 실제 현황과 다르게 ‘무단점유’가 아닌 ‘사용제한’으로 등록하고 있었으며 무단점유 내역 파악 및 변상금 부과를 진행하지 않고 있는 사실이 있다.

14) 재산인수 후 감사종료일까지 실태조사 2회(2012. 11. 23, 2014. 12. 16.)를 실시하였으며, 주택부지로 무단점유 중이나 점유자는 미상이므로 추후 점유 내역 파악 및 현황측량 등이 필요할 것으로 예상된다는 내용이 보고된 바 있음

[표 6] 물건상태 사용제한으로 분류된 국유재산의 관리 현황(2020. 10. 8. 현재)

(단위 : 필지)

표본점검 대상 (A)=(B)+(C)	재산관리 현황	
	무단점유* (B)	기타(미활용 등)** (C)
303	118	185

* 전체 명세는 분량이 과다하여 [별지 3]로 첨부함

** 도로, 건물 사이 소규모 공지, 분할전 대부중 등 미활용 또는 사용불가능한 경우 등임

[소관부점 의견] 부산지역본부는 향후 물건상태 등록 누락 여부를 정기적으로 점검하고¹⁵⁾, 실제 국유재산의 현황에 맞게 변상금을 부과하는 등 재산관리 업무를 차질 없이 수행하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

부산지역본부 본부장은 ① 국유재산관리시스템상 물건상태 등록이 누락된 국유재산 405필지 중 무단점유중인 43필지에 대하여 점유 내역을 파악하여 변상금을 부과하도록 조치하고¹⁶⁾, ② 무단점유 재산에 대하여 물건상태를 사용제한으로 분류하여 관리중인 118필지는 물건상태를 현황에 맞게 무단점유로 등록하고 점유 내역을 파악하여 변상금을 부과하는 등 후속조치를 취하도록 하며

향후 국유재산을 현황에 부합하지 않게 관리하는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

15) 기존물건 내 계약이 존재하는 경우가 있고, 분할/합병 이후 무단점유 상태 등이 변경될 수도 있으므로 물건상태를 담당자 확인 없이 시스템 상에서 자동 등록하는 기능을 도입하기에는 어려운 측면이 있음

16) 2020. 10. 30. 현재 405필지에 대한 물건상태 등록은 모두 완료되었음